

통 보 사 항

1. 제 목 : 계약보증금 납부에 관한 사항

2. 관계기관 : B

3. 내 용 : B에서는 원내 식당에서 소용되는 농산물 등 80종에 대한 구매를 위하여 [표 1]과 같이 구매 계약을 체결한 바 있습니다.

[표 1] 농산물 구매 계약현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약보증금	계약업체	비고
농산물 80종	52,999천원	'15. 7. 1 ~ '15.9.30.	5,300천원	G1 △6	

공단 「계약사무규정」 제66조 내지 제71조에서 정한 바에 따르면, 계약상대는 계약금액의 10%이상을 보증보험증권 등의 형태로 납부하여야 하고, 같은 규정 제73조에는 계약업체가 입찰보증금 면제대상이거나 계약금액 3천만원 이하의 계약인 경우에 한하여 계약보증금을 전부 또는 일부 면제할 수 있다고 정하고 있습니다.

그러나 [표 1] 구매계약을 체결하면서 계약업체나 계약금액 수준이 「국가계약법령」이나 공단 「계약사무규정」에서 허용한 계약보증금 납부 면제 대상이 아님에도 불구하고 계약이행에 대한 충분한 검토 없이 계약이행보증금액 상당액 5,300천원을 계약보증금 지급각서로 대체하여 징구한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ B장은

- 계약사무규정에서 정한 보증금 납부기준을 준수할 수 있도록 업무를 처리하시기 바랍니다.